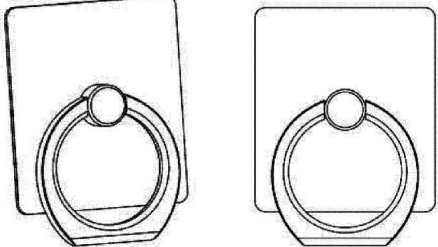


【 문제-1 】 (30점)

A사의 사내이사인 甲은 A사에 입사 전 B사와 ‘스마트그립-핸드폰 악세서리’ 제품을 공동개발하여 디자인 X를 완성하였다. 甲은 디자인 X를 자신의 명의로 출원하였고, 이후 甲과 C사의 디자인 양도계약에 따라 디자인 X의 출원인을 C사로 변경하고, C사는 디자인 X에 대해서 디자인권을 가지게 되었다. 乙은 C사로부터 등록디자인 X에 대한 권리를 양수하였고, 丙은 B사로부터 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리의무를 포괄적으로 양수한 후 스마트그립 디자인 Y 제품을 제조·판매하였다.

등록디자인 X	디자인 Y 제품
	 * 상표부분은 제외하였음

- (1) 위 사례에서 乙과 丙이 디자인보호법상 취할 수 있는 조치들을 설명하시오. (15점)
- (2) 만약 甲이 디자인 X에 대해 디자인등록출원을 한 후 B사와의 관계에서 “甲의 명의로 등록되지 않은 지식재산권을 근거로 하여 B사에게 어떠한 이의제기 및 어떠한 민·형사상 소송을 제기할 수 없다.”는 내용의 계약을 하였다면, 이를 기초로 乙과 丙이 소송과정에서 각각 어떤 주장을 할 수 있는지에 대해 설명하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 따름) (5점)

(3) 丙이 등록디자인 X의 출원 전 공지디자인 P와 공지디자인 Q에 의해 용이하게 창작할 수 있음을 이유로 등록디자인 X가 무효임을 주장하는 경우, 다음 물음에 답하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 따름) (10점)

- 1) 등록디자인 X에 기초한 乙의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하는 경우를 설명하고, 이에 대한 법원의 판단기준 및 입장을 설명하시오.
- 2) 丙의 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로 등록디자인의 용이창작여부에 대해 법원이 심리판단할 수 있는지 여부를 설명하시오.

【 문제-2 】 (20점)

디자인 A를 실시하고 있는 甲은 등록디자인 B를 소유하고 있는 乙로부터 디자인 A의 실시가 등록디자인 B에 대한 디자인권 침해를 구성하므로 디자인 A의 실시를 중지할 것을 요청하는 서면을 수령하였다. 이에 대응하여, 甲은 乙의 등록디자인 B에 대해 디자인등록의 무효심판을 청구하기로 결정하였고, 등록디자인 B에 대한 무효사유를 찾는 과정에서, 甲은 등록디자인 B의 디자인등록출원서에 첨부된 도면에 서로 불일치하는 부분들이 있음을 발견하였다. 이로 인해, 甲은 디자인등록출원서에 첨부된 도면에 서로 불일치하는 부분들이 있어, 등록디자인 B가 공업상 이용할 수 없는 디자인에 해당된다는 이유로 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 乙의 등록디자인 B에 대해서 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당되는지 여부를 설명하시오. (5점)
- (2) 디자인보호법상 “공업상 이용 가능성”의 의미를 설명하고, 등록디자인 B가 공업상 이용할 수 없는 디자인이라는 이유로 무효가 될 수 있을지 여부를 대법원 판례에 기초하여 설명하시오. (15점)

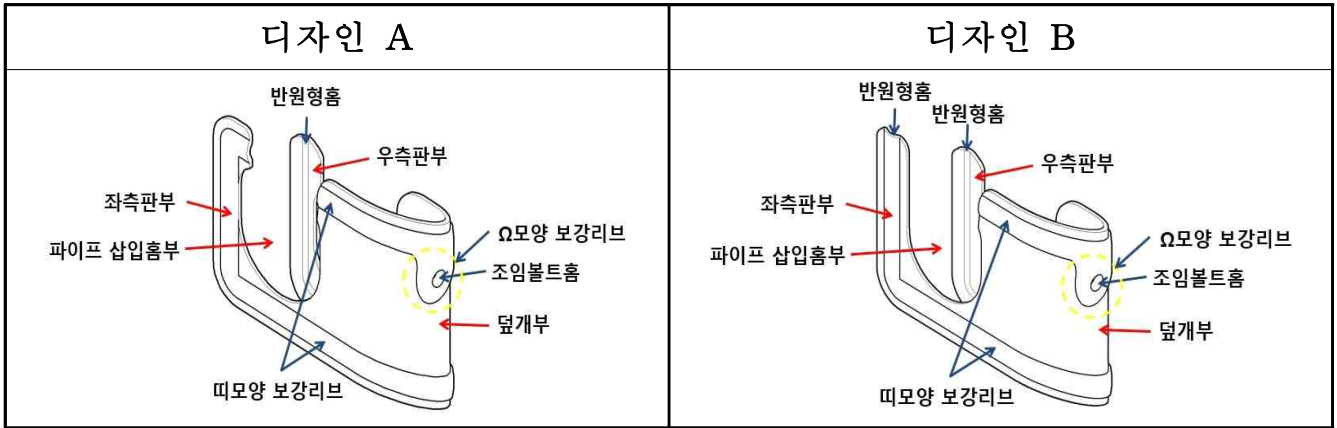
【 문제-3 】 (30점)

2016년 8월 31일에 출원되어 2017년 6월 15일에 등록된 등록디자인 A를 소유하고 있는 甲은, 디자인 B를 실시하고 있는 乙을 피청구인으로 하여 2017년 9월 5일자로, 특허심판원에 “확인대상디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 속한다.”라는 청구 취지로 권리범위확인심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙은 디자인 B에 대해 디자인보호법 제100조에서 규정하고 있는 선사용에 따른 통상실시권(이하, ‘선사용권’이라 함)이 인정될 수 있을 것으로 판단하고, 본 권리범위확인심판에서 선사용권이 있음을 주장하였다. 이와 관련해서 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대한 심리·판단을 하는 것이 허용되는지 여부를 설명하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 의함) (5점)
- (2) 특허심판원은 2018년 6월 7일자로 “확인대상디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 속한다.”라는 심결을 하였다. 이에 乙은 특허심판원의 심결에 불복하는 심결취소소송을 진행하기 위해 대응방안을 고심하던 중 甲의 등록디자인 A의 출원 전에 공개된 선행디자인 X를 발견하였다. 여기서 등록디자인 A는 선행디자인 X와 유사한 디자인이고, 디자인 B는 선행디자인 X로부터 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있을 정도의 디자인이다.
乙은 심결취소소송 단계에서 선행디자인 X를 이용하여 심결의 위법성을 드러내기 위한 주장을 펼치려고 하고 있다. 이러한 선행디자인 X를 이용한 주장은, 심판 단계에서는 전혀 다루어진 적이 없는 사안이다.
乙이 심결취소소송 단계에서, 기존 심판 단계에서 다루어지지 않았던 새로운 주장을 펼치는 것이 가능한지 설명하고, 만약 가능하다면 乙은 심결취소소송에서 승소하기 위해 선행디자인 X를 이용하여 어떠한 주장들을 펼칠 수 있을지 설명하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 의함) (15점)
- (3) 본 사건과 관련해서, 乙이 특허법원에 심결취소소송을 제기한 결과, 특허법원은 2018년 11월 30일자로 “특허심판원의 심결을 취소한다. 소송비용은 피고가 부담한다.”라는 판결을 선고하였고, 당해 판결은 甲이 상고하지 않아 최종 확정되었다. 이러한 경우에 본 권리범위확인심판의 후속 절차는 어떻게 진행되는지 설명하시오. (10점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 아래와 같이 파이프를 연결하는 연결구 디자인 A와 차광막 파이프 연결구 디자인 B를 창작하였다. 이들 두 디자인은 유사하며, 물품 또한 지주 파이프와 연결 파이프를 연결·고정하기 위해 사용하는 유사한 물품이다. 甲은 디자인 A와 디자인 B가 유사하다고 판단하고 관련디자인등록출원을 하고자 한다.



- (1) 관련디자인제도의 도입취지 및 유사디자인제도와 차이점에 대해 설명하시오. (7점)
- (2) 관련디자인등록출원 후 기본디자인권이 소멸 또는 기본디자인권의 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 거절결정이 확정된 경우 관련디자인의 등록가능여부에 대해 설명하시오. (6점)
- (3) 만약 甲이 디자인 A와 디자인 B를 관련디자인등록출원이 아닌, 같은 날 각각 별개의 디자인으로 출원하는 경우, 이에 대해 어떻게 취급하는지 설명하시오. (7점)